

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci

Head of Training — Pumplo

SMLUVNÍ STRANY

GynTools CZ s.r.o.

IČ: 278 04 461

Sídlo: _____

Zastoupena: David Novotný, jednatel

(dále jen „Společnost“)

David Beníšek

Datum narození: _____

Adresa: _____

E-mail: dejvidbenisek@seznam.cz

(dále jen „Spolupracovník“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne _____ Smlouvu o spolupráci, kterou byla sjednána role Spolupracovníka jako Head of Training produktu Pumplo a jeho odměna ve formě Podílu na zisku dle Části III uvedené smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Spolupracovník se nad rámec své role Head of Training aktivně podílí na získávání partnerských posiloven pro produkt Pumplo. Smluvní strany se proto dohodly na doplnění Smlouvy o samostatnou provizi za posilovny, které Spolupracovník sám sjedná, a na jednoznačném stanovení podmínek, za nichž se Podíl na zisku navýší.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že odměna Spolupracovníka se odvíjí **výhradně od čistého zisku** produktu Pumplo a od reálně uhrazených plateb partnerských posiloven. Žádný nárok na podíl z obratu Společnosti tímto dodatkem ani Smlouvou nevzniká.

ČLÁNEK I — PROVIZE ZA SJEDNANÉ PARTNERSKÉ POSILOVNY

Za Článek 5 Smlouvy se vkládá nový Článek 5a tohoto znění:

Článek 5a — Provize za sjednané partnerské posilovny

5a.1 Spolupracovník má nárok na provizi ve výši **10 % z každé uhrazené měsíční platby** partnerské posilovny, kterou sám sjednal, a to po dobu **nejvýše 12 měsíců** trvání předplatného dané posilovny. Doba 12 měsíců se počítá samostatně pro každou posilovnu od její první uhrazené platby.

5a.2 Posilovna se považuje za sjednanou Spolupracovníkem, byla-li před prvním kontaktem evidována jako jeho obchodní příležitost ve firemní evidenci Společnosti. Evidence obchodní příležitosti je platná

90 dnů od zápisu; není-li v této lhůtě uzavřeno předplatné, nárok na provizi z této příležitosti zaniká. Lhůtu lze písemnou dohodou stran prodloužit.

5a.3 Provize se počítá výhradně z částek posilovnou skutečně uhrazených. Z bezplatných pilotních období, zkušebních přístupů ani z vystavených a neuhrazených faktur nárok na provizi nevzniká. Ukončí-li posilovna předplatné, nárok na provizi končí dnem poslední uhrazené platby.

5a.4 Provize se vyplácí měsíčně na základě faktury Spolupracovníka se splatností 14 dnů. Společnost k výplatě doloží přehled posiloven a částek, z nichž byla provize vypočtena.

5a.5 Nárok dle tohoto článku se vztahuje i na posilovny sjednané Spolupracovníkem před podpisem tohoto dodatku, a to na Eurogym Olomouc a NextGen. Provize se u nich počítá od jejich první uhrazené platby při zachování lhůty dle bodu 5a.1.

5a.6 Provize dle tohoto článku je samostatným plněním a nezapočítává se do Podílu na zisku dle Části III Smlouvy ani jej nesnižuje. Spolupracovník odpovídá za zdanění přijaté provize dle platné daňové legislativy.

Ilustrace výpočtu provize (nezávazné, dle aktuálního ceníku):

Tarif posilovny	Měsíční platba	Provize / měsíc	Celkem za 12 měsíců
Neomezený	3 000 Kč	300 Kč	3 600 Kč
Start	1 500 Kč	150 Kč	1 800 Kč
Individuální cena	1 000 Kč	100 Kč	1 200 Kč

Tabulka má pouze vysvětlující povahu. Rozhodná je vždy částka skutečně uhrazená danou posilovnou v příslušném měsíci.

ČLÁNEK II — NAVÝŠENÍ PODÍLU NA ZISKU PŘI DOSAŽENÍ OBCHODNÍHO MILNÍKU

Za Článek 5a Smlouvy se vkládá nový Článek 5b tohoto znění:

Článek 5b — Navýšení Podílu na zisku

5b.1 Podíl na zisku dle Článku 5.1 Smlouvy činí **5 % z čistého zisku** produktu Pumplo.

5b.2 Dosáhne-li produkt Pumplo k **31. 12. 2026** počtu **30 posiloven s uhrazeným předplatným za měsíc prosinec 2026**, zvyšuje se Podíl na zisku z 5 % na **10 % z čistého zisku** produktu Pumplo, a to s účinností od účetního roku 2027. Za období do 31. 12. 2026 se Podíl na zisku vypočítá vždy sazbou 5 %.

5b.3 Do počtu dle bodu 5b.2 se započítávají výhradně posilovny s uhrazeným předplatným za měsíc prosinec 2026. Nezapočítávají se posilovny v bezplatném pilotním nebo zkušebním režimu, posilovny s podepsanou smlouvou bez uhrazené platby ani posilovny, jimž byla poskytnuta sleva neschválená předem Společností. Splnění milníku se doloží výpisem z platební brány Společnosti do 31. 1. 2027.

5b.4 Navýšený Podíl na zisku zůstává podmíněn průběžným plněním povinností dle Části I Smlouvy, zejména minimálního časového závazku dle Článku 3.1, a vztahuje se na něj mechanismus pozastavení a zániku nároku dle Článku 8 Smlouvy.

5b.5 Sazba 10 % dle bodu 5b.2 představuje horní hranici Podílu na zisku. Její další navýšení lze sjednat výhradně dalším písemným dodatkem.

ČLÁNEK III — ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Za písemnou formu se považuje i elektronický podpis nebo oboustranně potvrzený sken.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dodatek je uzavřen svobodně, vážně a bez nátlaku.

V _____ dne _____

Za Společnost

GynTools CZ s.r.o.

David Novotný, jednatel

Spolupracovník

David Beníšek